

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2421/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด นครพนม
นายวรรณราหรือวราสูงสุด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

จำเลยใช้มือล้วงเข้าไปในช่องลมแผงลอยของผู้เสียหายที่ปิดแล้วปลดเอาพวง
ผงชูรส ซึ่งแขวนไว้ที่ตะปูใต้ช่องลม ขณะกำลังจะนำผ่านช่องลมออกไป น. อยู่ใน
แผงลอยใช้มีดฟันถูกนิ้วมือของจำเลยทำให้จำเลยต้องปล่อยพวงผงชูรส การกระ
ทำความผิดฐานลักทรัพย์ของจำเลยถือว่าสำเร็จแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๕,
๔๖, ๓๓๔, ๓๓๕ กับห้ามจำเลยเข้าเขตกำหนดและให้จำเลยทำทัณฑ์บนโดยมีประกัน
ด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๓๕(๑) วรรคแรก ให้จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอสืบรับกันว่า เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ เวลาระหว่าง ๑๙ นาฬิกาเศษถึง ๒๐ นาฬิกา จำเลยนี้ได้ไปที่แผงลอยของผู้เสียหายซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตลาดสุขาภิบาลนาแก คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้ลักเอาพวงพวงชურสในแผงลอยของผู้เสียหายดังที่โจทก์นำเสนอหรือว่าจำเลยไปตบฝาแผงลอยของผู้เสียหายเพื่อแกล้งให้นางสาวนงเยาว์ตกใจกลัวดังข้ออ้างของจำเลย โจทก์มีผู้เสียหายและนางสาวนงเยาว์ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียหายและช่วยผู้เสียหายขายสินค้าในแผงลอยที่เกิดเหตุเบิกความว่า สินค้าในแผงลอยของผู้เสียหายถูกคนร้ายลักเอาไปหลายครั้ง จึงวางแผนสืบทาตัวคนร้าย โดยในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายปิดแผงลอยแล้วกลับไปบ้านตามปกติโดยให้นางสาวนงเยาว์ชুমอยู่ในแผงลอย นางสาวนงเยาว์เบิกความต่อไปว่าครั้นเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา พยานเห็นมือคนลอดช่องลมเข้ามาในแผงลอยปลดเอาพวงชურสที่แขวนไว้กับตะปูช่องลมและกำลังจะผ่านช่องลมออกไป พยานจึงใช้มีดฟันถูกนิ้วมือคนร้ายแล้ววิ่งออกมาดูเห็นจำเลยยืนอยู่บนแคร่ซึ่งตั้งอยู่ใต้ช่องลมตรงที่พยานเห็นมือคนร้ายดังกล่าว จำเลยวิ่งหนีไปที่ร้านขายกวยเตี๋ยว พยานวิ่งตามไปต่อว่าจำเลย เห็นจำเลยมีบาดแผลที่นิ้วกลางมือขวา จำเลยอ้างว่าล้อพยานเล่น และนอกจากคำของนางสาวนงเยาว์ประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวแล้ว โจทก์ยังมีพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีคือนายปัญญาบุตรหาญ เบิกความว่า ขณะพยานนั่งพักที่หน้าบ้านซึ่งอยู่เยื้องกับแผงลอยของผู้เสียหายได้ยินเสียงของนางสาวนงเยาว์ร้องออกมาจากแผงลอยดังกล่าว จึงหันไปดูเห็นจำเลยกระโดดลงจากแคร่วิ่งไปที่ร้านขายกวยเตี๋ยวแล้วเห็นนางสาวนงเยาว์ตามไปต่อว่าจำเลยที่ร้านดังกล่าว กับมีนายดาบตำรวจพิระศักดิ์ กองแก้ว ผู้จับกุมจำเลยเบิกความว่า ขณะแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบจำเลยให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าจำเลยลวงไป

เอาผงชูรสในแผงลอยของผู้เสียหายเพื่อล่อนางสาวนงเยาว์เล่น ทั้งนายแพทย์ศิริ
เทียงเกตุ ก็เบิกความว่าจำเลยมีบาดแผลที่เกิดจากของมีคมบริเวณหลังนิ้วกลาง
มือขวา ซึ่งรับกับคำเบิกความของนางสาวนงเยาว์ที่ว่า ขณะเกิดเหตุได้ใช้มีดฟันถูก
นิ้วมือคนร้าย พยานโจทก์ทั้งหมดล้วนรู้จักจำเลยดีและไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน
มาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะแกล้งปรีดาจำเลยให้ต้องรับโทษ ทั้ง
ข้อความที่พยานเหล่านั้นรู้เห็นมาก็สอดคล้องต้องกัน จึงเชื่อว่าพยานโจทก์ดังกล่าวได้
เบิกความไปตามความสัตย์จริง พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงที่จำเลย
นำสืบว่า คืบเกิดเหตุจำเลยเพียงแต่ไปตบฝาแผงลอยผู้เสียหายเพื่อหลอกนางสาว
นงเยาว์ให้ตกใจกลัวนั้น ร้อยตำรวจตรีสามารถพนักงานสอบสวนเบิกความว่า ในชั้น
สอบสวนจำเลยให้การว่าได้ขึ้นไปยืนบนแคร่แล้วใช้มือเอื้อมเข้าไปในช่องลมและตบ
กระดาดที่แขวนอยู่ในแผงลอยของผู้เสียหายตามเอกสารหมาย จ.๖ จำเลยไม่ได้
นำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวว่าทำขึ้นโดยไม่ชอบแต่อย่างใดส่วนที่จำเลยนำสืบว่า
บาดแผลที่บริเวณหลังนิ้วกลางมือขวาจำเลยได้รับมาตั้งแต่มีอายุได้ ๑๕ ปี ขณะเจ้า
หน้าที่ตำรวจส่งตัวจำเลยไปโรงพยาบาล จำเลยไม่มีบาดแผลดังที่แพทย์เบิกความนั้น
เห็นว่าฝ่ายโจทก์นอกจากจะมีผู้เสียหาย นางสาวนงเยาว์ นายดาบตำรวจพีระศักดิ์
และร้อยตำรวจตรีสามารถเบิกความยืนยันว่า จำเลยมีบาดแผลที่หลังนิ้วกลางมือขวา
แล้ว นายแพทย์ศิริผู้รับตัวจำเลยมาตรวจยังเบิกความรับรองว่าจำเลยมีบาดแผล
เกิดจากของมีคมที่บริเวณหลังนิ้วกลางมือขวา โดยได้ทำรายงานการตรวจไว้ตามเอก
สารหมายจ.๔ ด้วย พยานหลักฐานของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างพยาน
หลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้มือล้วงเข้าไปใน
ช่องลมแผงลอยของผู้เสียหายแล้วปลดเอาผงชูรสของผู้เสียหายซึ่งแขวนไว้ที่
ตะปู้ใต้ช่องลมนั้น แม้จำเลยจะนำผงชูรสดังกล่าวออกไปไม่ได้ เนื่องจากถูกนางสาว
นงเยาว์ขัดขวางใช้มีดฟันถูกนิ้วมือจำเลย เป็นเหตุให้จำเลยต้องปล่อยผงชูรสนั้นไป
ก็ตาม การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ของจำเลยถือว่าสำเร็จแล้วดังที่ศาลชั้นต้น

วินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พินิจพิจารณา กลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหิร ยุงทอง)

ศาลจังหวัดนครพนม - นางสาวสุรางคณา สถาพรเจริญสุข

ศาลอุทธรณ์ - นางยีนดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ